מדינת ישראל
משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ״ז באב התשס״ט
17 באוגוסט 2009

חוזר ביטוח 10-1-2009
סיווג: נושאים כלליים

מסירת מידע לבעל פוליסה בביטוח קבוצתי

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

בחוזה ביטוח הנכרת בין מבטח לבין קבוצת מבוטחים, בעל הפוליסה עורך חוזה אחד עם המבטח ודן עימו על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים. בשל העובדה שבעל פוליסה בביטוח קבוצתי נושא ונותן עם המבטח בשמם של המבוטחים, מוטלת עליו החובה לפעול באמונה ובשקידה לטובתם. כדי שתהיה בידי בעל פוליסה היכולת לקיים את חובותיו כלפי קבוצת המבוטחים, יש להבטיח כי יעמוד לרשותו מידע בנוגע לביטוח הקבוצתי. כך למשל, בעל פוליסה זקוק למידע בדבר ניסיון התביעות של קבוצת המבוטחים כדי לקבל החלטה אם להמשיך ולהתקשר בחוזה ביטוח קבוצתי, עם איזה מבטח ובאילו תנאים.

מאחר שראוי כי בעל פוליסה יקבל ממבטח פרטי מידע שונים לגבי קבוצת המבוטחים, קובע חוזר זה הוראות לעניין היקף המידע המינימאלי שעל מבטח למסור לבעל פוליסה.

2. הגדרות

בחוזר זה -

״**גיל**״ - גיל התובע במועד קרות מקרה הביטוח;

״**מועד הדיווח**״ - 30 יום לפני כל אחד מהמועדים שנקבעו למסירת המידע כאמור בסעיף 3ו', לפי העניין;

״**סוג תביעה**״ - סוג הכיסוי הביטוחי: ניתוחים, השתלות, תרופות, סיעוד, הוצאות רפואיות אחרות, שיניים, מחלות קשות, נסיעות לחו״ל, עובדים זרים, תאונות אישיות, נכויות, מוות, אבדן כושר עבודה או כיסוי ביטוחי אחר;

״**סך הפרמיות**״ - סך הפרמיות ששולמו בגין תקופת הדיווח;

״**סך תביעות ששולמו**״ - סך תגמולי הביטוח ששולמו במהלך תקופת הדיווח בגין תביעות שאושרו;

״**תביעות בברור**״ - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח לכאורה, שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר המבטח טרם קיבל החלטה לגביהן במהלך אותה תקופה;

״**תביעות בתשלום**״ - תביעות שאושרו, ואשר נכון למועד הדיווח המבטח עדיין משלם בגינן;

ת.ד. 3100, ירושלים 91030 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
אוצר ברשת- http://www.mof.gov.il

"**תביעות שאושרו**" - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר המבטח הכיר לגביהן, במהלך אותה תקופה, בחבותו כלפי התובע, לרבות חבות חלקית או תשלום שלטענת המבטח הוא אינו חייב בו ("תשלום לפנים משורת הדין"), ולרבות מקרי ביטוח בהם שילם המבטח לנותן שירותים הקשור עימו בהסכם;

"**תביעות שאושרו והסתיימו**" - תביעות שאושרו ואינן תביעות בתשלום;

"**תביעות שנדחו**" - תביעות שהוגשו בגין מקרי ביטוח לכאורה, שאירעו במהלך תקופת הדיווח, אשר המבטח החליט, במהלך אותה תקופה, שאין לו חבות בגינן כלפי התובע;

"**תקופת הדיווח**" - התקופה שבגינה ימסור המבטח מידע, אשר תחילתה במועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה אצל אותו מבטח וסיומה במועד הדיווח או בתום תקופת הביטוח האחרונה, לפי המוקדם.

3. חובת מסירת מידע

א. מבטח ימסור לבעל פוליסה לפחות את המידע כמפורט להלן:

1) סך הפרמיות בחלוקה לפי שנים;

2) מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום חד-פעמי - בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוח 1 לנספח;

3) מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום עיתי (לרבות קצבה) - בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוח 2 לנספח.

ב. החלוקה לפי גיל בלוחות 1 ו-2 לנספח תוצג רק בגין סוגי תביעות אלה: ניתוחים, תרופות, סיעוד, מחלות קשות, תאונות אישיות, נכויות, מוות ואבדן כושר עבודה.

ג. שולמו למבוטח בשל אותה תביעה תשלום חד-פעמי ותשלום עיתי, כאמור בפסקאות (2) ו-(3) שבסעיף קטן א', יציג המבטח את המידע הנדרש לפי הוראות פסקה (3) שבאותו סעיף קטן, וזאת גם בנוגע לתשלום החד-פעמי.

ד. בביטוח בריאות קבוצתי ובביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, יוצג המידע בלוחות 1 ו-2 לנספח, לגבי כל אחד מהביטוחים האמורים בנפרד, בהתאם להוראות אלה:

1) לעניין חלוקה לפי שנים - אם פחת מספר התביעות בשנה מסוימת מ-10, יצרף המבטח את מספר התביעות באותה שנה למספר התביעות בשנה הקודמת או בשנה העוקבת, ובלבד שמספר התביעות בכל תקופה לא יפחת מ-10;

2) לעניין חלוקה לפי גיל - החלוקה כאמור תוצג רק בשנה שבה מספר התביעות עלה על 20; ואולם אם פחת מספר התביעות בגיל מסוים מ-10, יצרף המבטח את מספר התביעות באותו גיל למספר התביעות בגיל הקודם או בגיל העוקב, ובלבד שמספר התביעות בכל קבוצת גיל לא יפחת מ-10.

ת.ד. 3100, ירושלים 91030 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
אוצר ברשת- http://www.mof.gov.il

ה. עמד מספר התביעות במועד הדיווח על 20 או פחת מ-20, יציג המבטח את סך התביעות ששולמו לפי סוג תביעה ואת סך הפרמיות, בחלוקה לפי שנים. בהתקיים התנאי האמור בסעיף קטן זה, רשאי המבטח שלא לפרט מידע נוסף, מעבר לאמור ברישה לסעיף קטן זה, וכן רשאי הוא שלא לפרט את המידע בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה בלוחות 1 ו-2 לנספח.

ו. מבטח ימסור את המידע המפורט בסעיף זה בכל אחד מהמועדים כמפורט להלן:

1) בכל מועד לפי בקשת בעל הפוליסה, ולא יותר מאחת לשנה; מידע כאמור יימסר לבעל הפוליסה בתוך 30 יום ממועד בקשתו, ובלבד שהפוליסה היתה בתוקף במועד הבקשה למסירת המידע או במהלך 12 החודשים שקדמו לאותו מועד. לעניין מסירת מידע לפי פסקה זו, סיום תקופת הדיווח יחול בתום הרבעון האחרון שקדם למועד שבו התקבלה הבקשה למסירת המידע, ולא כקבוע בסיפה להגדרה "תקופת הדיווח";

2) בנוסף למועד מסירת המידע לבעל הפוליסה כאמור בפסקה (1), ימסור המבטח את המידע המפורט בסעיף זה לבעל הפוליסה 60 יום לפני מועד תום תקופת הביטוח, זולת אם מידע כאמור בפסקה (1) נמסר במהלך 30 הימים שקדמו למועד הקבוע בפסקה זו למסירת מידע.

4. התאמת פרמיה

א. נקבע בפוליסה או בהסכם שבין בעל הפוליסה לבין המבטח תנאי בדבר ביצוע התאמת פרמיה במהלך תקופת הביטוח, ימסור המבטח לבעל הפוליסה את הסכום של כל אחד מהמשתנים שנעשה בהם שימוש לצורך קביעת התאמת הפרמיה כאמור.

ב. מבטח ימסור את המידע המפורט בסעיף זה 60 יום לפני המועד לביצוע התאמת הפרמיה במהלך תקופת הביטוח, כשהוא מעודכן ליום המסירה כאמור.

5. תחולה

א. הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי, על פוליסות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ועל פוליסות לביטוח חיים קבוצתי; לעניין זה, "ביטוח בריאות" -

1) ביטוח מפני תאונות אישיות כאמור בסעיף 1(א)(5) להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985;

2) ביטוח מפני מחלות ואשפוז כאמור בסעיף 1(א)(6) להודעה האמורה, למעט ביטוח אבדן כושר עבודה.

ב. על אף האמור בסעיף קטן א', הוראות חוזר זה לא יחולו על תביעות מכח פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי המיועדות למתן כיסוי ביטוחי לשוהים זרים בישראל ומכח

ת.ד. 3100, ירושלים 91030 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
אוצר ברשת- http://www.mof.gov.il

פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי לעובדים זרים, וזאת לעניין קבלת שירותים במישרין מספק השירות הרפואי ובלא מעורבות של המבטח.

6. תחילה והוראות מעבר

א. תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

ב. מבטח רשאי למסור את המידע על תביעות כאמור בחוזר זה, אשר הוגשו עד למועד תחילתו של החוזר או שיוגשו לאחר אותו מועד בגין מקרי ביטוח שאירעו עד יום 31 בדצמבר 2010, לפי המתכונת הקבועה בסעיף 3ה', וזאת אף אם מספר התביעות עד למועד הדיווח עלה על 20.

ג. לעניין פוליסות שהיו בתוקף לפני יום פרסום החוזר, תחילת תקופת הדיווח תחול ביום 1 בינואר 2000 או במועד תחילת תקופת הביטוח הראשונה אצל אותו מבטח, לפי המאוחר, ולא כקבוע ברישה להגדרה "תקופת הדיווח".

ידין ענתבי
המפקח על הביטוח

ת.ד. 3100, ירושלים 91030 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
אוצר ברשת- http://www.mof.gov.il

נספח:

לוח 1 - מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום חד-פעמי:

שנה	גיל	סוג תביעה	מספר התביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח				סך תביעות ששולמו (בש"ח)
			תביעות שאושרו	תביעות שנדחו	תביעות בבירור	סך הכל	

לוח 2 - מידע בגין תביעות המשולמות כתשלום עיתי:

שנה	גיל	סוג תביעה	מספר התביעות שהוגשו במהלך תקופת הביטוח					סך תביעות ששולמו (בש"ח)		
			תביעות שאושרו		תביעות שנדחו	תביעות בבירור	סך הכל	בגין תביעות בתשלום	בגין תביעות שאושרו והסתיימו	סך הכל
			תביעות בתשלום	תביעות שאושרו והסתיימו						

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il